

1500083-73.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... fatos, o Réu confessou a prática do tráfico. Por fim, disse que não conhecia o Réu de outras abordagens.

O policial civil Leonardo Rodrigo Oliveira Pereira prestou depoimento no mesmo sentido. Disse que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Na data dos fatos, avistaram o Réu entregando uma certa quantidade de drogas para alguns usuários. Se recorda que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500083-73.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500083-73.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2006481/2019 - SIG.DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 3062908 - SIG.DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES,

3/19/641 - SIG.DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2006481 - SIG.DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES,

3/19/641 - SIG.DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAS NASCIMENTO CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de JHONATAS NASCIMENTO CORREA (nascido em 31/01/1984), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 08/01/2019, por volta das 12h00, na Rua Prudente de Moraes, Vila Mazza, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 56 porções de crack (7,84g), além de R\$ 86,00 em espécie. Em audiência de custódia, realizada em 09/01/2019, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 48/49).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 116/117.

Em 01/11/2019, foi recebida a denúncia (fls. 118).

Em audiência de instrução, o Réu foi interrogado e a Defesa requisitou a elaboração de laudo de dependência químico-toxicológica pelo Réu (fls. 145/146). As testemunhas de acusação foram ouvidas por precatória (fls. 188). Em 19/01/2021, foi revogada a prisão preventiva, sendo substituída por medidas cautelares (fls. 199/200). Em 08/04/2021, foi declarada preclusa a elaboração da prova pericial (fls. 210). Em 03/05/2021, foi declarada encerrada a instrução (fls. 215). Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 229/232). Por sua vez, a Defesa alega que o Réu é inocente, que não há prova de materialidade ou autoria do delito de tráfico de drogas e requer a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28, Lei n.º 11.343/06 (fls. 234/235).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 10) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 98/100).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial civil Rodrigo Freitas dos Santos declarou que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, que esse local de Suzano se assemelha à Cracolândia em São Paulo e que vários usuários de droga frequentam a região. Na data dos fatos, ele e seu companheiro de equipe viram um indivíduo com atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Durante a abordagem, repararam que o Réu trazia consigo uma quantidade de droga e afirmou que é muito comum a comercialização de crack no local. Em breve conversa no local dos fatos, o Réu confessou a prática do tráfico. Por fim, disse que não conhecia o Réu de outras abordagens.

O policial civil Leonardo Rodrigo Oliveira Pereira prestou depoimento no mesmo sentido. Disse que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Na data dos fatos, avistaram o Réu entregando uma certa quantidade de drogas para alguns usuários. Se recorda que o Réu estava comercializando crack, em eppendorfs e que tinha posse de aproximada 50 (cinquenta) porções de crack. Quando indagado se o Réu carregava mais coisas além das drogas, se recordou que ele estava com anotações referentes aos ganhos da traficância. Em breve conversa no local dos fatos, ele confessou a prática do tráfico. Por fim, disse que conhece o Réu de outras abordagens, mas que essa foi a primeira vez que o flagraram cometendo um delito. Em seu interrogatório judicial, o Réu negou a prática do delito. Relatou que estava em um terreno em outro endereço, usando crack. Ele tinha posse de quinze pedras de crack e de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), sendo que não carregava cachimbo ou isqueiro, uma vez que estes utensílios estavam no chão. É usuário de drogas há mais de quinze anos. Afirmou que consegue parar de usar, mas que, de vez em quando, tem recaídas. Afirmou que, na data dos fatos, aproximadamente quinze pessoas foram abordadas e que nenhuma delas estava traficando. Apenas ele foi detido, entretanto, um dos policiais que o abordou estava com um casal algemado. Disse que tem condenação anterior por roubo e tráfico. Contou, também, que é pai de um adolescente de quinze anos e de uma criança de dois anos de idade. Antes da prisão preventiva, trabalhava com venda de barras de chocolate no transporte público e tinha renda de aproximadamente R\$ 100,00 (cem reais) por dia. Em delegacia, entretanto, confessou a traficância (fls. 13).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo drogas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os policiais apresentaram versões coerentes e harmoniosas. Ambos afirmaram que a

abordagem se deu em razão de atitude suspeita do Réu, que ele foi preso com porções de crack em local conhecido pelo tráfico de drogas – especificamente crack – e que confessou informalmente a prática do delito em breve conversa no local.

Dessa forma, a versão dos fatos apresentada pelo Réu em juízo é inverossímil, ante o conjunto probatório dos autos. O Réu foi preso com quantidade de drogas maior do que declarou, com mais dinheiro do que declarou e em local notadamente conhecido pelo tráfico de drogas.

Na espécie, impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que o Réu trazia consigo droga para comercializar a terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumentos de pena e é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga pesa contra o Réu, pois apreendido crack, droga especialmente danosa à saúde pública; por outro lado, a quantidade de droga não é elevada, nem ínfima, sendo neutra essa circunstância judicial.

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu. A culpabilidade é inerente ao crime praticado.

O Réu ostenta maus antecedentes, pois conta com duas condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 39/46 e 89/91), sendo uma delas considerada como reincidência e a outra como maus antecedentes (processo nº 0024763-08.2006.8.26.0050).

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei n.º 11.343/06 e 59, CP, considerando haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais neutras, a pena base deve ser fixada em 1/5 acima do mínimo legal, o que resulta em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Em relação à pena provisória, verifica-se a agravante da reincidência específica, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado, pelo mesmo crime (processo nº 0011864-51.2009.8.26.0606 – fls. 39/46 e 89/91), não tendo recorrido o prazo depurador desde o fim do cumprimento da pena. Não há atenuantes a serem consideradas. Dessa forma, exaspero a pena base em 1/5 – considerando a reincidência específica –, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multa. Conforme exposto acima, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena,

razão pela qual mantenho a pena provisória como pena definitiva, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, uma vez que cometeu crime hediondo e é reincidente, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Considerando o fato de a prisão preventiva ter sido revogada, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu RENAN JOSÉ GONÇALVES DA SILVA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 (setecentos e vinte), à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
- f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA